

חזרה תוך כדי דיבור בספירת העומר ובהזכרת גשמים

יש לעיין בנידון אדם שספר כהוגן ותוכ"ד תיקן את דבריו כיון שחשב שהוא יום אחר, ושוב נתברר לו שהיום הוא כפי שאמר בתחילה, האם צריך לחזור ולספור או שמא מה שספר כהוגן עולה לספירה ומה שהוסיף בטעות לא גרע. והנה אף ששאלה זו איננה שכיחה מ"מ יש כמה נפק"מ שכיחות הנוגעות למעשה ותלויות בנידון זה.

עוד יש לעיין בנידון מי שהזכיר בימות החמה משיב הרוח ומוריד הגשם שהוא סימן קללה, וחזר בו תוך כדי דיבור ואמר מוריד הטל, האם מהני חזרתו.

והנה כדי לברר שאלה זו יש לדון בכמה נושאים הנוגעים לעניין תוכ"ד כדיבור, ובהם: [א]. גרדי דין חזרה תוך כדי דיבור. [ב]. האם חזרה תוכ"ד עוקרת את דיבורו הראשון. [ג]. האם חזרה בטעות שמה חזרה.

☆ ☆ ☆

בגדר דין חזרה תוך כדי דיבור

א. איתא בגמ' נדרים דף פ"ז ע"א ובבא בתרא דף קכ"ט ע"ב, דתוך כדי דיבור כדיבור דמי, חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרש. עוד מצינו בגמ' דין תוכ"ד לגבי הפרה, וקריעה על מת, וכן מצינו בב"ק דף ע"ג ע"א גבי עדים שהוזמו תוכ"ד לעדותן.

ונחלקו הראשונים האם תוך כדי דיבור הוא דין דאורייתא או תקנה דרבנן, דהתוס' בב"ב שם כתבו בשם ר"ת דהוא תקנה דרבנן, ואילו דעת הר"ן בנדרים ועוד ראשונים שהוא דין דאורייתא, ובעיקר הסברא כתב הר"ן שבשאר מילי כשאדם עושה אותם לא בגמר דעתו הוא עושה אלא דעתו שיכול לחזור בו תוך כדי דיבור.

והנה דברי הר"ן כפשוטם צריכים ביאור, שהרי דין תוכ"ד נאמר גם גבי קריעה על מת לצרף את הקריעה למיתה שהיתה אחר כך, ושם לא שייכא סברת הר"ן, ובגדר הדבר הרחיב לבאר בספר שערי יושר שער ה' פרק כ"ב דיסוד העניין בנוי על מה דמצינו שדברים שנעשים בהמשך אחד מיד בזה אחר זה חשיבי כנעשו בבת אחת ממש, כדאיתא בתוס' כתובות דף ל' ע"ב ד"ה לא

היכל הדעת

כי שפתי כהן ישמרו דעת
ותורה יבקשו מפיהו

עניני הלכה ממורינו
הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

צרכי, שהוכיחו מהגמ' יבמות דף ל"ג ע"א גבי בעל מום ששימש בטומאה, דמיירי כגון שחתך עצמו בסכין טמאה, אע"פ שא"א שלא יגע בסכין קודם שיחתוך. וכתב בשערי יושר שדין תוכ"ד עניינו שיעור משך זמן שעד אז חשיב כהמשך אחד וממילא נחשב שנעשה בבת אחת, ולכן גם גבי קריעה נחשב הדבר כאילו שקרע באותו זמן ממש.

ומה שכתב הר"ן שתוכ"ד הוא משום שלא גמר בדעתו, צ"ל דזהו היסוד לשיעור זמן זה של תוך כדי דיבור, אבל באמת הדין שייך גם בדברים אחרים שאינם קשורים בדיבור.

והנה מריהטת דברי הגמ' מוכח שעניין תוכ"ד כדיבור נאמר גם בדברים שאינם פועלים חלות או תוצאה, שהרי דין תוכ"ד נאמר הן על קריעה במת, והיתה הו"א שגם במגדף יאמר דין זה.

אימתי נאמר דין חזרה תוך כדי דיבור

ב. ויש לברר אימתי נאמר דין זה של תוכ"ד שהרי פשיטא שאם אדם דיבר לשון הרע על חברו, אינו יכול לחזור בו תוך כדי דיבור, דמאי דעביד עביד, וא"כ מ"ש קורע על מת ומגדף שבהם מהניא חזרה תוכ"ד [במגדף היינו שהיה צריך להועיל חזרה אם לא שנתמעט כמבואר שם בסוגיא].

ונראה שיסוד חזרה תוכ"ד איננה מחיקה ועקירה של המילים שאמר דמאי דהוי הוי, ואין שום אפשרות לעקור מילים שנאמרו ופעולה שנעשתה, וכמו שאדם שהרג את חברו אינו יכול לחזור בו תוכ"ד ממעשהו. ולכן פשיטא שאי אפשר לחזור מאמירת לשון הרע, אבל בעדות ובקידושין וכדומה לא עצם אמירת המילים פועלת את המעשה אלא דעתו ורצונו של האומר הבאה לידי ביטוי בדבריו, ועל כן כאשר חוזר בו תוכ"ד מאמירתו, אין במילים שאמר כוח לפעול שהרי חזר בו מאמירתו ושוב אינו עומד אחר דיבורו.

דהיינו שבלשון הרע עצם הסיפור שסופר הוא מעשה העבירה וגם כשחוזר בו הסיפור קיים, משא"כ במעיד עדות מה שמקבלים את דבריו שכך היה המעשה הוא העיקר ומזה חזר בו ואמר שלא כך היה המעשה ולכן מהני.

ומעתה יש לדון אמאי במגדף היה שייך חזרה תוכ"ד והרי לכאורה מגדף דומה ממש לאמירת לשון הרע שעצם הדיבור הוא מעשה העברה ומה שייך לחזור ממה שאמר.

וכתב הקובץ שיעורים בבא בתרא אות ת"ל, די"ל שמחרף ומגדף עיקר הלאו הוא המחשבה ולא המעשה, ובמעשה גידוף בלי מחשבה אפילו שוגג אינו, דאין כאן גידוף כלל, על כן שייך חזרה ממחשבתו וכוונתו^א.

ולפי זה לענין ספירת העומר נראה דמהני חזרה תוך כדי דיבור מספירתו, וכגון שספר כדין וחשב שטעה וחזר בו וספר בטעות ספירה אחרת, די"ל שספירתו השנייה היא העיקר שהרי חזר בו מכוונתו של המנין הראשון, ונמצא שלא יצא ידי חובת ספירה^ב.

חזרה מהזכרת גשמים בימות החמה

ג. והנה יש לדון במי שאמר בימות החמה משיב הרוח ומוריד הגשם ונזכר תוכ"ד ואמר מוריד הטל, האם מהניא חזרתו

ומצינו בחיי אדם כלל כ"ד דין י"ד מובא בבה"ל סי' קי"ז ס"ג ד"ה אם, שכתב דאם טעה בימות החמה ואמר בברכת השנים ותן טל ומטר, אם נזכר אפילו אחר כדי דיבור יתחיל מברכת השנים, ואפילו לא חזר לתחילת הברכה רק שחזר ואמר ותן ברכה וסיים את הברכה יצא. וביאר שנשמת אדם שם דכל שחזר בו תוכ"ד מהניא חזרתו, ודימה זאת למי שטעה ולא אמר בעשרת ימי תשובה המלך הקדוש ושוב תיקן תוכ"ד ואמר המלך הקדוש דמהני.

וא"כ היה מקום לומר שגם לענין הזכרה תועיל חזרתו תוכ"ד דמאי שנא, אמנם לפי מה שנתבאר לעיל יש לחלק בין הנידונים, דהיות וחזרה תוכ"ד אין

א) ועיין בספר שש"כ פרק ס' הערה י"ד שנתפק הגרש"ז אויערבאך זצ"ל במי ששמע הבודלה ונתכוין לצאת, ותוכ"ד נזכר שצריך להבדיל עבור אשה וחזר מכוונתו לצאת, גם תוכ"ד של אפיקומן נזכר שרוצה לאכול וחזר מכוונת האפיקומן. עיין עוד הליכות שלמה פרק ט"ז דבר הלכה מ"ה, ובמנחת שלמה על מסכת בב"ק דף ע"ג ע"ב שנתפק בדין כוונה במצוות ובכתיבת השם ובקר"ש ותפילה אם מהני חזרה תוכ"ד.

ב) עיין קצוה"ח סי' כ"ח ס"ק ח' שהביא בתו"ד שנתפק אחיו בדין חזרה תוכ"ד משבועת שקר, דאפשר דלא מהני חזרה תוכ"ד אלא במה דאמר איניש על להבא אבל בשבועה דלשעבר בשעה שנשבע יצתה מפיו לשקר, ודחה הקצוה"ח דהרי במגדף נמי אינו אלא לשעבר. ועיין אור שמח פ"ד מהלכות נחלות שנקט דלא מהני חזרה בשבועה לשעבר, עיי"ש מש"כ ליישב ראיית הקצוה"ח.

ולכאורה נידון דידן בספירת העומר מיתלאל תליא בשאלה זו, אמנם לכאורה י"ל שהאחרונים חז"ל נסתפקו דוקא בשבועה לשעבר שמעשה העבירה כבר נגמר ותו אין ממה לחזור דומיא שלשון הרע שהרי בקריעה על מת גם הוי לשעבר.

עניינה עקירת התיבות שהוציא מפיו, אלא שחוזר בו ושוב אינו עומד אחר דיבורו.

ומעתה נראה שכל זה שייך דוקא בשאלת גשמים שבה שייך לומר שחוזר בו מבקשתו לגשמים בימות החמה, אבל בהזכרה שעניינה שבח לבורא עולם שמוריד גשם ומוריד טל, אין אדם חוזר בו משבחו של מקום שהקב"ה מוריד גשם, ומה שאמר תוכ"ד מוריד הטל, לא מחק ועקר את מה שאמר שהקב"ה גם מוריד הגשם, שהרי לא שייך למחוק ולעקור מילים שנאמרו, וכיון שלהזכיר בימות החמה שהקב"ה מוריד גשם הוא סימן קללה, צריך לחזור לתחילת הברכה, ולא מהני מה שמתקן תוכ"ד ואומר מוריד הטל, דנמצא ששיבח את הקב"ה בתרתי שגם משיב הרוח ומוריד הגשם וגם מוריד הטל, וזהו חסרון שמזכיר גשם בימות החמה.

ובעשרת ימי תשובה החסרון במה שלא הזכיר תיבת המלך, וכיון שתוכ"ד הזכירה, הרי הוא כמי שאמר נוסח ברכה כדון ומה שאמר בתוך הדברים האל הקדוש אינה זה אלא תוספת שבח².

ועיין בספר אשי ישראל פרק כ"ג הערה ק"ח שהביא מחלוקת בדיון זה של מי שאמר משיב הרוח ומוריד הגשם בימות החמה, בין הגרשז"א זצ"ל ויבלח"א הגר"ש ואזנר שליט"א בשו"ת שבט הלוי חלק ו' סי' ט"ז, שאמרו שצריך לחזור אף אם תיקן תוכ"ד, לבין הגריש"א זצ"ל דס"ל שאינו חוזר.

אמנם לעניין ספירת העומר אכתי י"ל כדכתבנו לעיל דמהני חזרתו, והיינו משום דהתם חוזר בו מעצם המנין שספר, שהרי לפי דעתו כעת ספירתו הראשונה היתה בטעות, וכל כה"ג מהני חזרה תוכ"ד³.

חזרה בטעות

ד. ויש לדון סברא נוספת האם חזרה בטעות שמה חזרה או אינה חזרה, וממילא לפ"ז בספירת העומר ספירתו הראשונה עלתה לו, שהרי מה שמנה אחר

ג) עיין בשו"ת הרשב"א ח"א סימן ל"ה שתלה את דינו במחלוקת רש"י והגאונים האם מגרע במה שמוסיף שבח באמצע הברכה, ועיין בנשמת אדם שם שהקשה מדוע לא מהני לכו"ע שהרי חזר בו תוכ"ד, עיי"ש. ולדברינו הדברים מבוארים שהרי אינו חוזר בו מהשבח של האל הקדוש אלא רק מוסיף שהוא גם המלך הקדוש.

ד) ואין לומר שהיות ולפי טעותו נמצא שהמנין הראשון שמנה הוא כמאן דליתא, וממילא אינו צריך לחזור ממנו, אלא רק לספור את המנין הנכון, וא"כ אין כאן חזרה ממה שספר בתחילה. זה אינו דכיון שכל אדם רוצה שספירתו תהיה כהוגן הרי ברור שבאמירתו השנית מתכוין להדיא לחזור מדיבורו הראשון.

כך היה בטעות. ויש שרצו להוכיח מדברי הרמב"ן ברכות דף יב. בסוגיא דפתח בחמרא וסיים בשיכרא, שלפי דעת הרמב"ן במלחמות פירוש דברי הגמ' הם בגוונא שהיה לפניו כוס שכר ואמר שהנ"ב ומיד תוכ"ד טעה ותיקן לבפה"ג. והספק שמא לאחר שאמר כבר ברכה כתיקונה תו מה שמוסיף בטעות אינו מגרע את מה שאמר כראוי.

וכה"ג מצינו בסי' ר"ט ס"ק ו' שאם טעה ובירך בהבדלה לאחר ברכת היין בורא מאורי האש ואמר מיד תוכ"ד בורא מיני בשמים, שיוצא ידי ברכת מאורי האש, וכעין זה במשנ"ב סי' מ"ו ס"ק כ' לעניין מי שבירך מלביש ערומים ולאחר מכן תוכ"ד אמר פוקח עורים דיצא ידי חובת מלביש ערומים וחוזר ומברך פוקח עורים, ויש לעיין מדוע לא נעקרו דבריו הראשונים על ידי חזרתו תוכ"ד, והיה מקום להוכיח מכאן דכאשר חוזר בו בטעות אין חזרתו חזרה,

אמנם לפי מה שנתבאר לעיל אות ג' יש לחלק דכיון שבברכה איירי שמזכיר שבחו של מקום י"ל שאינו חוזר בו מדיבורו הראשון אלא מוסיף עליו, וכהא דברי שא בגוונא שאמר בפה"ג שהנ"ב אמרינן שאין אמירת בפה"ג חשיבא הפסק שהרי הוסיף שבח שהקב"ה גם בפה"ג, ואין זה חסרון בברכה. ה"נ במה שהוסיף אין כוונתו לבטל ולחזור בו מדיבורו הראשון. אבל אכתי אין ראיה לנידון ספירת העומר שבו רוצה לחזור בו מהספירה הראשונה שלפי טעותו היתה ספירה שאיננה נכונה.

ואף שלא מצינו ראיה לנידון זה של חזרה בטעות אי שמה חזרה או לאו, אכתי יש לדון בסברא בלי ראיה, ובספר הליכות שלמה ענייני פסח פרק י"א סעיף ה' הביאו תשובת הגרשז"א זצ"ל שצייד שחזרה בטעות לא הוי חזרה וממילא נשארו דבריו הראשונים.

